

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9255/2538

นาง ระเบียบ จิราภีรักษ์
นาย บุญ ชัย จิราภีรักษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204, มาตรา 850

การที่สัญญาประนีประนอมยอมความกำหนดให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ผ่อนชำระเงิน เดือนละ 100,000 บาทโดยวิธีนำมาวางศาลเพื่อให้โจทก์รับไปภายในวันสิ้นเดือนของ ทุกเดือน หากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดเป็นการกำหนดเวลา ที่ จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะต้องชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน เมื่อมิได้วางเงินตามกำหนด ถือว่าผิดนัด

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษามาตามยอมต่อมาโจทก์ยื่นคำขอให้ศาลออก หมายบังคับคดี อ้างว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผิดสัญญาประนีประนอมยอมความและคำ พิพากษามาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี โจทก์ นำเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มิได้ประพฤติผิดสัญญา ประนีประนอมยอมความ ขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งเพิกถอนการบังคับคดีและปล่อย ทรัพย์ที่ยึด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เพิกถอนคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและเพิกถอนการยึดทรัพย์ ให้ปล่อยทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ผู้แทนโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดีไปทำการยึดไว้ และให้โจทก์เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการยึดทรัพย์ด้วย

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่สัญญาประนีประนอมยอมความข้อ 5 กำหนดให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ผ่อนชำระเงินเดือนละ 100,000 บาทโดยวิธีนำมาวางศาลเพื่อให้โจทก์รับไปภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน เริ่มแต่เดือนสิงหาคม 2533 เป็นต้นไปหากผิดนัดงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด ยอมให้โจทก์บังคับคดีได้ทันทีนั้น หมายความว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 จะต้องนำเงินจำนวน 100,000 บาท มาวางศาลภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ซึ่งเป็นการกำหนดเวลาที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 จะต้องชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 มิได้นำเงินมาวางศาลเพื่อชำระหนี้ตามกำหนด โดยเพิกจะนำเงินที่จะต้องผ่อนชำระในงวดเดือนตุลาคม 2533 มาวางศาลในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2533 และในงวดเดือนพฤศจิกายน 2533 จำเลยที่ 1 ที่ 2 นำเงินมาวางศาลในวันที่ 12 ธันวาคม 2533 หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ที่ 2 ก็มีได้วางเงินผ่อนชำระให้แก่โจทก์ตามสัญญาอีกเลยเป็นเวลากว่า 1 ปีจนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2535 จึงวางเงินงวดที่ 6 เท่านั้นทั้งที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีหน้าที่ต้องวางเงินเพื่อชำระให้แก่โจทก์ตามสัญญาทุกงวดแม้จะมีข้อพิพาทกันว่าโจทก์จะบังคับคดีได้หรือไม่ก็ตาม การที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ถือโอกาสที่มีข้อพิพาทในส่วนนี้แล้วไม่วางเงินตามกำหนดในสัญญาแสดงให้เห็น

เห็นว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผิดนัดไม่วางเงินโดยเจตนา กรณีถือได้ว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ผิดนัดทั้งหมดไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สวรรณค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>